TRIBUNALE ORDINARIO DI FONTECHIUSA

Sezione Prima Civile

DECRETO INGIUNTIVO

R.G. n. 2184/2031 **Decreto n. 412/2031** Data di emissione: **12 maggio 2031**

Ricorrente: Polimeri Brancora S.p.A., con sede in Fontechiusa (PG), via degli Estrusi 44, partita IVA 73000005485, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ludmilla Stiaviano del foro di Perugia, con domicilio digitale l.stiaviano@pec-esempio.it.

Ingiunta: Teleria Monteluce S.r.l., con sede in Umbertide (PG), via dei Telai 9, partita IVA 73000004116, in persona del legale rappresentante pro tempore, domicilio digitale teleria.monteluce@pec-esempio.it.

Il Giudice designato

Visto il ricorso che precede, depositato in data 28 aprile 2031;

esaminati i documenti allegati, e in particolare il contratto di somministrazione del 9 gennaio 2029, le fatture nn. 118, 129, 144, 151, 166 e 178 del 2030 e nn. 4, 19 e 31 del 2031, l'estratto delle partite e la corrispondenza fra le parti;

ritenuta la propria competenza;

ritenuto che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che la prova sia fornita nei modi previsti dalla legge;

ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione dell'esecuzione provvisoria;

Ingiunge

a **Teleria Monteluce S.r.l.** di pagare a **Polimeri Brancora S.p.A.**, entro **quaranta giorni** dalla notificazione del presente decreto, la somma di

euro 486.700,00 (quattrocentottantaseimilasettecento/00)

di cui euro 420.000,00 in linea capitale, euro 24.700,00 per interessi maturati ed euro 42.000,00 per penale contrattuale, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.

Liquida

le spese della presente fase in euro 4.860,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, contributo unificato, imposta sul valore aggiunto e contributo per la cassa di previdenza come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Avverte

che nello stesso termine di **quaranta giorni** l'ingiunta può proporre **opposizione** davanti a questo Tribunale e che, in mancanza di opposizione nel termine, si procederà a esecuzione forzata.

Dispone

che il presente decreto non è dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Fontechiusa, 12 maggio 2031

Il Giudice designato dott. Ermanno Sbrolli